ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014

МЕЖДУ

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИФФИН-АВТОСЕРВИС»
(ПРОДАВЦОМ)
И

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КФР РИЭЛ ЭСТЕЙТ 1»
(ПОКУПАТЕЛЕМ)
И

ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ БАНК
«ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»
(БАНКОМ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

OF СОДЕРЖАНИЕ OF

1. ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

2. OF ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

3. ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

3 ПОКУПНАЯ ЦЕНА..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

4. **ЗАКЛАДКА НЕ ОПР**

4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ**ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

5. **ЗАКЛАДКА НЕ ОПР**

5 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

6. OF ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

7. ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

8. **ЗАКЛАДКА НЕ**

8 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ..... **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

ПРИЛОЖЕНИЯ

No. 1 OF ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ФОРМА АКТА

УСЛОВИЯ АККРЕДИТИВОВ

No. 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

No. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

No. 5 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ПОКУПНАЯ ЦЕНА

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

No. 7 OF ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

No. 8 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 ОБРЕМЕНЕНИЯ

No. 9 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ДОКУМЕНТЫ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящий договор купли-продажи объектов недвижимости заключен 15 декабря 2014 года между:

(1) **Обществом с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис»**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 04 марта 1999 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН: 1037804009077, ИНН/КПП: 7802124317/780201001, место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А, в лице генерального директора Данильченко Ростислава Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», (1)

(2) **Обществом с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1»**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 10 июня 2011 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН: 1117847241236, ИНН/КПП: 7802753682/780101001, место нахождения: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А, в лице генерального директора управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью «Кеско Риэл Эстейт» (ОГРН: 1047855143687) Клауса Микаэля Лааксо, действующего на основании Договора на управление № 3 от 31 августа 2014 года и Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», и (2)

(3) **Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**, ОГРН 1027739019208. ИНН/КПП: 7706092528/775001001, в лице уполномоченного представителя Вице-президента ПАО Банка «ФК Открытие» Крупкина Александра Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 01/509 от (3)

19 августа 2014 года, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Г.Е. Краснова (лицензия № 000058 от 14 апреля 2000 года) за № 1-9-6797, именуемое в дальнейшем «Банк».

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1

1.1. «**Акт**» означает акт приема-передачи Объектов недвижимости, составленный по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, подписываемый уполномоченными представителями Продавца и Покупателя. 1.1

1.2. «**Аккредитивы**» означает аккредитивы, открываемые Покупателем в пользу Продавца на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору. 1.2

1.3. «**Банк**» означает Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 1.3

1.4. «**Договор**» означает настоящий договор купли-продажи объектов недвижимости, со всеми надлежащим образом подписанными приложениями и дополнениями к нему. 1.4

1.5. «**Законодательство**» означает действующее законодательство Российской Федерации. 1.5

1.6. «**Земельный участок**» означает земельный участок с кадастровым номером 78:36:0005503:4, общей площадью 21041 м^2, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13 корпус 2, литера А, входящий в состав Объектов недвижимости. 1.6

1.7. «**Кредиторская задолженность**» означает общую сумму задолженности (включая также и пени, штрафы и иные платежи) Продавца перед Банком на момент заключения Договора, обеспеченную залогом Объектов недвижимости в соответствии с Приложением № 3. 1.7

1.8. «**Объекты недвижимости**» означает совместно все объекты недвижимого имущества, перечисленные в Приложении № 4 к Договору, передаваемые Продавцом Покупателю в собственность в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.8

1.9.	«**Покупатель**» означает Общество с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1».	1.9
1.10.	«**Покупная цена**» означает цену Объектов недвижимости, уплачиваемую Покупателем Продавцу в соответствии со статьей **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Договора. Распределение Покупной цены указано в Приложении № 5.	1.10
1.11.	«**Продавец**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис».	1.11
1.12.	**«Разрешение на заключение Договора»** означает письменный документ, содержащий разрешение на заключение Договора, выдаваемое Банком для представления в Росреестр по форме, содержащейся в Приложении № 6.	1.12
1.13.	«**Росреестр**» означает орган, отвечающий за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Санкт-Петербурга.	1.13
1.14.	«**Стороны**» или «**Сторона**» означает, соответственно Покупателя и Продавца совместно или по отдельности.	1.14
2.	**ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**	**2**
2.1.	В соответствии с Договором, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Объекты недвижимости, а Покупатель обязуется принять Объекты недвижимости и уплатить за них Покупную цену.	2.1
2.2.	Объекты недвижимости передаются Покупателю в состоянии «как есть», с учетом их естественного износа, и иных факторов. Продавец признает и подтверждает, что после проведения Покупателем юридических, технических и иных проверок Объектов недвижимости, предпринял необходимые и разумные меры к сохранности Объектов недвижимости.	2.2
2.3.	Во избежание разночтений, Стороны признают и подтверждают, что Продавец обязан принять все необходимые действия по переоформлению всех лимитов и мощности поставок энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, инженерные и	2.3

промышленные согласования, лицензии и иные документы. Перечень инженерно-технического обеспечения, переоформляемого Продавцом на Покупателя содержится в Приложении № 7.

2.4. Продавец несет ответственность перед Покупателем в случае, если какое-либо имущество, переданное в составе Объектов недвижимости, находится в состоянии, не позволяющем его использование Покупателем для соответствующей хозяйственной деятельности. 2.4

2.5. Продавец подтверждает, что он является единственным собственником Объектов недвижимости, что передаваемые по настоящему Договору Объекты недвижимости никому другому не проданы, не заложены, не являются предметом спора, не находятся под арестом или запретом не состоят и свободны от любых прав третьих лиц, за исключением обременений, указанных в Приложении № 8. 2.5

2.6. Банк при подписании настоящего Договора обязуется передать Покупателю Разрешение на заключение Договора для предоставления в Росреестр. 2.6

2.7. Банк в течение 3-х дней с момента получения денежных средств от Продавца на погашение Кредиторской задолженности, обязан подать в Росреестр заявление о прекращении записей всех залогов (ипотек) обеспечивающих Кредиторскую задолженность и обременяющих Объекты недвижимости. 2.7

2.8. Стороны подтверждают, что они обладают всеми правами и полномочиями и предприняли все необходимые действия и одобрения компетентных органов управления в соответствии с их учредительными документами и Законодательством для заключения Договора и исполнения своих обязательств по нему. 2.8

Обязательства Сторон по Договору являются законными и обязательными для Сторон и не нарушают никаких положений их учредительных документов, какого-либо другого договора, стороной которого они являются, либо Законодательства.

3.	**ПОКУПНАЯ ЦЕНА**	**3**
3.1.	Покупная цена, уплачиваемая Покупателем по настоящему Договору составляет **12 536 000 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) евро,** включая применимый НДС в размере 1 836 000 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч) евро**.**	3.1
3.2.	Распределение Покупной цены указано в Приложении № 5.	3.2
3.3.	Покупная цена является фиксированной и не подлежит изменению.	3.3
3.4.	Покупная цена оплачивается Покупателем следующим образом:	3.4
3.4.1.	путем открытия Аккредитивов на условиях, указанных в Приложении № 2.	3.4.1
3.4.2.	1 000 000 (один миллион) евро выплачивается Покупателем в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа на счет Продавца в течение 5 (пять) рабочих дней с даты выполнения последнего из условий:	3.4.2
	изменение вида разрешенного использования Земельного участка на «размещение объектов розничной торговли»;	
	получение Продавцом для Покупателя разрешения на реконструкцию (включая расширение) нежилого здания с кадастровым номером 78:36:0005503:3012 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. А.	
3.5.	Расходы, связанные с открытием и поддержанием Аккредитивов, несет Покупатель. Все иные расходы (в том числе расходы, связанные с банком получателя и перечислением денежных средств) несет Продавец.	3.5
3.6.	Незамедлительно после открытия Аккредитивов, Покупатель обязуется предоставить Продавцу соответствующие извещения.	3.6
3.7.	Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Объекты недвижимости несет Покупатель.	3.7

3.8.	В случае если переход права собственности на Объекты недвижимости от Продавца к Покупателю не будет зарегистрирован в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания Акта по причинам, не зависящим от Покупателя, при условии, что Аккредитив № 1 был раскрыт и вся его сумма поступила на счет Продавца, Продавец обязуется вернуть Покупателю всю полученную им сумму Аккредитива № 1 в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования.	3.8
3.9.	Продавец обязуется направить денежные средства, полученные по Аккредитиву № 1, Банку на полное погашение Кредиторской задолженности. Продавец обязуется предоставить письменное доказательство исполнения данного обязательства в течение 3 (три) дней с момента получения денежных средств по Аккредитиву № 1.	3.9
4.	**ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ**	**4**
4.1.	Передача Объектов недвижимости от Продавца к Покупателю осуществляется по Акту, подписываемому уполномоченными представителями Продавца и Покупателя течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации перехода прав собственности на Объекты недвижимости к Покупателю.	4.1
4.2.	Акт составляется на русском и английском языках по форме, указанной в Приложениях № 1 к Договору и подписываются в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон, один экземпляр для Банка.	4.2
4.3.	При подписании Акта Продавец передает Покупателю всю имеющуюся у него документацию в отношении Объектов недвижимости, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 9 к Договору, за исключением документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности (такие документы	4.3

Продавец передает Покупателю в кратчайший разумный срок после получения документов о регистрации перехода права собственности из Росреестра).

4.4. Стороны обязуются подать Договор с приложением полного пакета необходимых документов на государственную регистрацию перехода права собственности на Объекты недвижимости с Продавца на Покупателя в течение 3 (три) рабочих дней со дня подписания Договора. 4.4

4.5. Все риски в отношении Объектов недвижимости переходят от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации права собственности на Объекты недвижимости на Покупателя. 4.5

4.6. Стороны пришли к соглашению, что положения пункта 5 статьи 488 ГК РФ к отношениям по Договору не применяются. 4.6

5. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 5

5.1. В том случае Покупателем будет обнаружено, что Продавец не выполнил какие-либо из обязательств, принятых на себя в соответствии с нижеизложенными заявлениями и гарантиями или Покупателем будет обнаружено, что какие-либо из этих заявлений и гарантий не соответствуют действительности, Покупатель получает право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков, а равно, по своему усмотрению, будет иметь право удержать сумму компенсации причиненных ему убытков из любого платежа, причитающегося к оплате Продавцу. 5.1

5.2. Указанные выше (в п. 5.1.) последствия наступают также в том случае, если Объекты недвижимости будут обременены правами третьих лиц или будет иным образом не соответствовать требованиям, применяемым к нему в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 5.2

5.3. Продавец гарантирует, что является полностью правосубъектным лицом, 5.3

собственником Объектов недвижимости, и имеет все необходимые разрешения и согласования, требуемые для заключения настоящего Договора, и исполнения обязанностей по нему.

5.4. Продавец гарантирует, что заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает права третьих лиц и не влечет предъявления требований третьими лицами к Продавцу или Покупателю. 5.4

5.5. Продавец гарантирует, что не отвечает признакам банкротства и в отношении него не введено никаких процедур, предусмотренных законом о несостоятельности, не подано заявления о признании банкротом. 5.5

5.6. Продавец гарантирует, что не находится в процедуре добровольной ликвидации. 5.6

5.7. Продавец гарантирует, что в отношении Земельного участка не установлено градостроительных, архитектурных, охранных, технических, экологических, санитарных, или любых иных ограничений, а также отсутствуют существенные экологические загрязнения. 5.7

5.8. Продавец гарантирует, что все сведения, предоставленные Продавцом Покупателю, а равно, - информация, содержащаяся в настоящем Договоре и Приложениях к нему, является полной и достоверной. Продавец предоставил Покупателю всю имеющуюся у него информацию, относящуюся к Объектам недвижимости и иную информацию, которая могла бы повлиять на намерение Покупателя заключить настоящий Договор и исполнить его. 5.8

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с Законодательством. 6.1

6.2. Сторона, допустившая нарушение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, обязана компенсировать другой Стороне все убытки, причиненные таким нарушением, незамедлительно 6.2

по предъявлению ей соответствующего требования от потерпевшей Стороны.

6.3. В случае нарушения Продавцом Заявлений и Гарантий, Продавец обязан незамедлительно, по получению соответствующего письменного требования от Покупателя, возместить последнему убытки, причиненные несоблюдением Заявлений и Гарантий (их несоответствием действительности), в том числе: 6.3

6.3.1. В случае выявления факта наличия прав третьих лиц в отношении Объектов недвижимости или предъявления третьими лицами обоснованных претензий к Покупателю о наличии у них прав на Объекты недвижимости, основания для возникновения которых относятся к периоду времени до подписания Договора, Продавец обязан возместить Покупателю убытки в сумме равной Покупной цене. Указанные последствия не применяются в том случае, если Продавец своими силами и за свой счет докажет в установленном законом порядке необоснованность требований третьих лиц и устранит связанную с ними угрозу ограничения или прекращения права собственности Покупателя на Объекты недвижимости в течение срока, не превышающего 6 (шесть) месяцев с момента возникновения требований. 6.3.1

6.4. В случае если одна из Сторон не исполняет обязанность по предоставлению в уполномоченный орган документов для регистрации перехода права собственности на Объекты недвижимости с Продавца на Покупателя в срок, установленный в статье **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Договора (или уклоняется от исполнения данной обязанности), другая Сторона вправе потребовать у нарушающей Стороны уплаты штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения данного обязательства. 6.4

В случае если Продавец не предоставит Покупателю документы, необходимые со стороны Продавца для регистрации перехода права собственности на Объекты недвижимости в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Акта, Покупатель получает право

расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Продавца оплаты компенсации заранее оцененных убытков Покупателя от расторжения Договора в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

6.5. В случае если один из Аккредитивов, соответствующих требованиям статьи **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Договора не будет открыт Покупателем в течение 35 (тридцать пять) рабочих дней после окончания установленного срока, Продавец получает право расторгнуть Договор (отказаться от его исполнения) в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Покупателю. 6.5

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. 6.6

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7

7.1. Законодательство и разрешение споров **7.1**

7.1.1. Отношения Сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением Договора подлежат толкованию и регулированию в соответствии с Законодательством. 7.1.1

7.1.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в связи с Договором, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 7.1.2

7.2. Уведомления **7.2**

7.2.1. Любые уведомления, требования и (или) любая другая переписка ведется на русском языке и (или) английском языках и считается переданной надлежащим образом при отправке заказной почтой с уведомлением о вручении или признанным международным курьером, осуществляющим доставку под подпись в получении по следующим 7.2.1

адресам и телефонам Сторон:

При отправке Покупателю:

ООО «КФР Риэл Эстейт 1»

Кому: Клаус Лааксо

Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А

При отправке Продавцу:

ООО «Гриффин-Автосервис»

Кому: Данильченко Р. Л.

Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А.

7.2.2. В случае изменения своих реквизитов Сторона должна уведомить другую Сторону о таком изменении в письменном виде не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня внесения изменений. Сторона, не уведомившая своевременно о смене своих реквизитов, несет все расходы, связанные с неполучением и пересылкой корреспонденции, отправленной другой Стороной по известным такой Стороне реквизитам, а также, - иные издержки, связанные с неполучением корреспонденции. При этом Сторона, которой любое уведомление отправлено по предшествующим реквизитам, но не получено такой Стороной в связи со сменой реквизитов без оповещения об этом другой Стороны, считается уведомленной должным образом. 7.2.2

7.3. Прочее **7.3**

7.3.1. Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 7.3.1

7.3.2. Стороны по взаимному согласию вправе изменить, дополнить, расторгнуть, продлить Договор на условиях, не противоречащих Законодательству. 7.3.2

7.3.3. В течение 7 (Семь) лет с момента заключения Договора Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не разглашать без предварительного письменного согласия другой Стороны информацию, затрагивающую отношения Сторон в рамках Договора, за исключением случаев, когда такая информация является общедоступной и 7.3.3

общеизвестной или когда разглашение такой информации является обязательным в соответствии с Законодательством.

7.3.4. Настоящий Договор составлен в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой стороны, один экземпляр для Банка и один экземпляр для Росреестра. 7.3.4

7.3.5. Договор составлен на русском и английском языках. При рассмотрении споров, вытекающих из Договора, юридический статус имеет текст Договор на русском языке. 7.3.5

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 8

8.1. Продавец: 8.1

Общество с ограниченной

Ответственностью

«Гриффин-Автосервис»

ОГРН 1037804009077

ИНН 7802124317

Место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А

р/с 40702810500050001501 в банке:

ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ОАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

Местонахождение филиала Банка: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.3, литер А.

Кор/счет 30101810200000000720

БИК 044030720.

8.2. Покупатель: 8.2

Общество с ограниченной

ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1»

ОГРН 1117847241236

ИНН 7802753682

Место нахождения: Россия, 199155, г.

Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А

р/с 40702810900000001417 в ОАО «СЭБ Банк»

к/с 30101810500000000747

БИК 044030747.

8.3. Банк: 8.3

Публичное акционерное общество Банк

«Финансовая Корпорация Открытие»

ОГРН 1027739019208

ИНН/КПП: 7706092528/775001001

БИК 044030720.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФОРМА АКТА

АКТ

15 декабря 2014 года, Санкт-Петербург

(4) **Общество с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис»**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 04 марта 1999 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН: 1037804009077, ИНН/КПП: 7802124317/780201001, место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А, в лице генерального директора Данильченко Ростислава Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», и

(5) **Общество с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1**», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 10 июня 2011 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН: 1117847241236, ИНН/КПП: 7802753682/780101001, место нахождения: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А, в лице генерального директора управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью «Кеско Риэл Эстейт» (ОГРН: 1047855143687) Клауса Микаэля Лааксо, действующего на основании Договора на управление № 3 от 31 августа 2014 года и Устава,

составили и подписали настоящий акт приема-передачи объектов недвижимости в соответствии с условиями Договора купли-продажи объектов

недвижимости от 15 декабря 2014 года.

Все термины, использующиеся в настоящем Акте, подлежат толкованию в соответствии с Договором.

Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что Продавец надлежащим образом передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял от Продавца следующие Объекты недвижимости:

	9	Наименование объекта: **земельный участок**
1.1	9.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:4
1.2	9.2	Назначение объекта: земли населенных пунктов
1.3	9.3	Площадь объекта: 21 041 кв.м.
1.4	9.4	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. А
1.5	9.5	Ограничения (обременения) права: в соответствии с пунктами 1.1 – 1.6 Приложения № 8 к Договору.
1.6	9.6	Цена: 500 000,00 евро
	10	Наименование объекта: **нежилое здание**
2.1	10.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3012
2.2	10.2	Назначение объекта: нежилое
2.3	10.3	Площадь объекта: 4 144,6 кв.м.
2.4	10.4	Этажность: 2
2.5	10.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. А
2.6	10.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 2.1 – 2.6 Приложения № 8 к Договору.
2.7	10.7	Цена: 6 336 675,00 евро

	11	Наименование объекта: **нежилое здание**
3.1	11.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3007
3.2	11.2	Назначение объекта: нежилое
3.3	11.3	Площадь объекта: 1 089,3 кв.м.
3.4	11.4	Этажность: 1
3.5	11.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Б
3.6	11.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 3.1 – 3.6 Приложения № 8 к Договору.
3.7	11.7	Цена: 1 665 429,73евро
	12	Наименование объекта: **нежилое здание**
4.1	12.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3014
4.2	12.2	Назначение объекта: нежилое
4.3	12.3	Площадь объекта: 60,3 кв.м.
4.4	12.4	Этажность: 1
4.5	12.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. В
4.6	12.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 4.1 – 4.6 Приложения № 8 к Договору.
4.7	12.7	Цена: 92 192,61евро
	13	Наименование объекта: **склад**
5.1	13.1	Кадастровый номер: 78:5503:4:40
5.2	13.2	Назначение объекта: нежилое
5.3	13.3	Площадь объекта: 90,6 кв.м.

5.4		13.4	Этажность: 1
5.5		13.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Д
5.6		13.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктом 5.1 Приложения № 8 к Договору.
5.7		13.7	Цена: 138 518,25евро
		14	Наименование объекта: **ангар**
6.1		14.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3016
6.2		14.2	Назначение объекта: нежилое
6.3		14.3	Площадь объекта: 358,5 кв.м.
6.4		14.4	Этажность: 1
6.5		14.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Е
6.6		14.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 6.1 – 6.6 Приложения № 8 к Договору.
6.7		14.7	Цена: 548 110,31евро
		15	Наименование объекта: **нежилое здание**
7.1		15.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3015
7.2		15.2	Назначение объекта: нежилое
7.3		15.3	Площадь объекта: 875 кв.м.
7.4		15.4	Этажность: 2
7.5	2, 13	15.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Ж
7.6		15.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 7.1 – 7.6 Приложения № 8 к Договору.

7.7		15.7	Цена: 1 337 786,67евро
		16	Наименование объекта: **магазин**
8.1		16.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3021
8.2		16.2	Назначение объекта: нежилое
8.3		16.3	Площадь объекта: 380,2 кв.м.
8.4		16.4	Этажность: 1
8.5		16.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 1, лит. А
8.6		16.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 8.1 – 8.6 Приложения № 8 к Договору.
8.7		16.7	Цена: 581 287,42 евро

Покупатель настоящим подтверждает, что состояние Объектов недвижимости на момент подписания Акта соответствует условиям Договора.

Настоящий Акт составлен в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае наличия разночтений, преимущественную силу имеет русский текст Акта.

_____

ON OF ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____
Генеральный директор
Данильченко Ростислав Леонидович

ON OF ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____
Клаус Микаэл Лааксо
Генеральный директор

ON OF ОТ ИМЕНИ БАНКА

_____
Крупкин Александр Юрьевич
Вице-Президент

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

В соответствии с условиями Договора, Продавец передает Покупателю следующие Объекты недвижимости:

	17	Наименование объекта: **земельный участок**
9.1	17.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:4
9.2	17.2	Назначение объекта: земли населенных пунктов
9.3	17.3	Площадь объекта: 21 041 кв.м.
9.4	17.4	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. А
9.5	17.5	Ограничения (обременения) права: в соответствии с пунктами 1.1 – 1.6 Приложения № 8 к Договору.
9.6	17.6	Цена: 500 000,00 евро
	18	Наименование объекта: **нежилое здание**
10.1	18.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3012
10.2	18.2	Назначение объекта: нежилое
10.3	18.3	Площадь объекта: 4 144,6 кв.м.
10.4	18.4	Этажность: 2
10.5	18.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. А
10.6	18.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 2.1 – 2.6 Приложения № 8 к Договору.

10.7	18.7	Цена: 6 336 675,00 евро
	19	Наименование объекта: **нежилое здание**
11.1	19.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3007
11.2	19.2	Назначение объекта: нежилое
11.3	19.3	Площадь объекта: 1 089,3 кв.м.
11.4	19.4	Этажность: 1
11.5	19.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Б
11.6	19.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 3.1 – 3.6 Приложения № 8 к Договору.
11.7	19.7	Цена: 1 665 429,73евро
	20	Наименование объекта: **нежилое здание**
12.1	20.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3014
12.2	20.2	Назначение объекта: нежилое
12.3	20.3	Площадь объекта: 60,3 кв.м.
12.4	20.4	Этажность: 1
12.5	20.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. В
12.6	20.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 4.1 – 4.6 Приложения № 8 к Договору.
12.7	20.7	Цена: 92 192,61евро
	21	Наименование объекта: **склад**
13.1	21.1	Кадастровый номер: 78:5503:4:40

13.2	21.2	Назначение объекта: нежилое
13.3	21.3	Площадь объекта: 90,6 кв.м.
13.4	21.4	Этажность: 1
13.5	21.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Д
13.6	21.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктом 5.1 Приложения № 8 к Договору.
13.7	21.7	Цена: 138 518,25евро
	22	Наименование объекта: **ангар**
14.1	22.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3016
14.2	22.2	Назначение объекта: нежилое
14.3	22.3	Площадь объекта: 358,5 кв.м.
14.4	22.4	Этажность: 1
14.5	22.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Е
14.6	22.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 6.1 – 6.6 Приложения № 8 к Договору.
14.7	22.7	Цена: 548 110,31евро
	23	Наименование объекта: **нежилое здание**
15.1	23.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3015
15.2	23.2	Назначение объекта: нежилое
15.3	23.3	Площадь объекта: 875 кв.м.
15.4	23.4	Этажность: 2

15.5		23.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Ж
15.6		23.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 7.1 – 7.6 Приложения № 8 к Договору.
15.7		23.7	Цена: 1 337 786,67евро
		24	Наименование объекта: **магазин**
16.1		24.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3021
16.2		24.2	Назначение объекта: нежилое
16.3		24.3	Площадь объекта: 380,2 кв.м.
16.4		24.4	Этажность: 1
16.5		24.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 1, лит. А
16.6		24.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 8.1 – 8.6 Приложения № 8 к Договору.
16.7		24.7	Цена: 581 287,42 евро

_____

ON OF ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____
Генеральный директор
Данильченко Ростислав Леонидович

ON OF ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____
Клаус Микаэл Лааксо
Генеральный директор

ON OF ОТ ИМЕНИ БАНКА

_____
Крупкин Александр Юрьевич
Вице-Президент

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПОКУПНАЯ ЦЕНА

Покупная цена, уплачиваемая Покупателем по настоящему Договору составляет рублевый эквивалент 12 536 000 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) евро включая применимый НДС в размере 1 836 000 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч) евро.

Покупная цена складывается из стоимости следующих Объектов недвижимости:

№	Объекты \	О ие	Стоимость объекта без учета Н	НДС объекта, ев ,
1.	Земельный участок площадью 21 041 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:4, адрес: г. Санкт-		500 000.00	0.00
2.	Нежилое здание площадью 4 144,6 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3012, адрес: г. Санкт-Петербург,		6 336 675.00	1 140 601.50
3.	Нежилое здание площадью 1 089,3 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3007, адрес: г. Санкт-Петербург,		1 665 429.73	299 777.35
4.	Нежилое здание площадью 60,3 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3014, адрес: г. Санкт-Петербург,		92 192.61	16 594.67
5.	Склад площадью 90,6 кв.м., кадастровый номер 78:5503:4:40, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова,		138 518,25	24 933,29
6.	Ангар площадью 358,5 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3016, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симон , 358.5 78:36:0005503:3016,		548 110.31	98 659.86

7.	Нежилое здание площадью 875 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3015, адрес: г. Санкт-Петербург,		1 337 786.67	240 801.60
8.	Магазин площадью 380,2 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3021, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симон 1 \		581 287.42	104 631.74
	Итого в Евро \ in		**10 700 000**	**1 836 000**